

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen, Njemačka

✉ info@foxprof.club

Državno odvjetništvo u Hamburgu (Staatsanwaltschaft Hamburg)

Gorch-Fock-Wall 15

20355 Hamburg, Njemačka

✉ poststelle@sta.hamburg.de

Datum: 6.7.2025

KAZNENA PRIJAVA

Predmet: Kaznena prijava protiv DAK-Gesundheit zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prijevare i neovlaštene obrade osobnih podataka, na: DAK-Gesundheit, koja je javnopravna zakonska zdravstvena osiguravateljica (Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung), koja obavlja zakonske zadaće prema SGB V pod državnim nadzorom (Bundesamt für Soziale Sicherung – BAS).

Za odluke koje se odnose na:

- razvrstavanje osiguranika kao samostalno zaposlene osobe,
 - izračun i naplatu doprinosa,
 - te obradu osobnih podataka, kao i njihovo ustupanje trećim stranama bez pravne osnove,
- izravnu odgovornost snosi predsjednik uprave DAK-Gesundheit – gospodin Andreas Storm, kao izvršno tijelo te javnopravne institucije, na kojega upućujem ovu kaznenu prijavu.

Adresat:

Staatsanwaltschaft Hamburg

Na znanje: DAK-Gesundheit – Postzentrum, 22778 Hamburg, Njemačka • ✉ service736100@dak.de
• service@dak.de

Podneseno prema § 263 StGB (prijevare), § 303a StGB (neovlaštena obrada podataka), kao i člancima 5, 6, 7, 13, 16, 17 GDPR-a.

Prijavitelj:

Peter Ferenc, s prebivalištem Rammelkam 2, 84036 Kumhausen.

Opis činjeničnog stanja:

Zdravstvena osiguravateljica DAK-Gesundheit svjesno je i namjerno razvrstala moju osobu kao obrtnika (Selbständiger), iako:

- nikada nisam započeo ni vodio samostalnu djelatnost,

- nisam imao nikakvih prihoda,
- nisam imao aktivno osiguranje i iskaznica osiguranika bila je poništena – deaktivirana.

Unatoč tim činjenicama DAK je:

- Neovlašteno obrađivao moje osobne podatke kao navodnu osobu s obvezama plaćanja doprinosa i generirao prema meni potraživanja u iznosu većem od 24 928,66 EUR.
- Ustupio te podatke bez mogega pristanka carinskom uredu (Hauptzollamt Landshut), čime je pokrenuo ovršni postupak protiv mene, vođen pod brojem 064938-2025-7500 – G300401, u iznosu od 7 399,44 EUR.
- Onemogućio mi pristup zdravstvenoj skrbi jer je uslijed neizdavanja valjane iskaznice osiguranika došlo do odbijanja hitnog liječenja.
- Onemogućio mi podnošenje redovnog pravnog lijeka – prigovora protiv tog neovlaštenog postupanja, čime mi je uskratio mogućnost obrane od zadiranja u moja prava.

Ta postupanja predstavljaju sustav svrhovitih i svjesnih povreda pravnih obveza, s ciljem neovlaštenog stjecanja financijske koristi te istodobnog nanošenja štete mojem dostojanstvu i psihičkom zdravlju.

Nadalje, postoji osnovana sumnja da je riječ o sustavnom kršenju prava više osiguranika, budući da prijevani izračuni doprinosa i neovlaštena obrada osobnih podataka mogu biti dio šireg internog postupanja DAK-Gesundheit.

Taj sumnjivi obrazac ponašanja stoga nadilazi okvir pojedinačnog slučaja i zahtijeva provjeru i sa stajališta šireg javnog interesa od strane središnjeg državnog odvjetništva.

Poseban poziv na obustavu protupravnog postupanja:

Zahtijevam od DAK-Gesundheit da s trenutnim učinkom odustane od svakog ustupanja mojih osobnih podataka bilo kojem subjektu bez mogega izričitog pristanka, u protivnom ću poduzeti daljnje pravne korake radi zaštite svojih prava, osobnosti i imovine.

Pravna osnova:

- § 263 StGB – prijevvara
- § 303a StGB – neovlaštena obrada podataka
- GDPR: članci 5, 6, 7, 13, 16, 17, 82
- GG (Temeljni zakon): čl. 1 i 2
- § 48 SGB XII

Dokazi:

- Poziv DAK-a od 25.09.2023 → 03_DAK_Außergerichtliche Einigung mit Gläubigern.pdf
- Izvansudski zahtjev za otpis duga od 20.2.2025 → 03_DAK_Außergerichtliche Einigung mit Gläubigern.pdf
- Poziv na ovrhu od 8.6.2025 od ZOLL-a → Adobe Scan 19 Jun 2025_DAK_ZOLL_merged DE_SK.pdf

- Pisano očitovanje o nezakonnosti izračuna doprinosa → 01erd_Einwendung gegen die Vollstreckung gegen_ZOLL LA-DAK_signed with QES.pdf

Prijedlog:

Na temelju gore navedenog tražim da državno odvjetništvo:

- pokrene kazneni postupak protiv odgovornih osoba u DAK-Gesundheit,
- provjeri tko je naložio neovlaštenu obradu podataka i njihovo ustupanje carinskim tijelima,
- osigura zaštitu mojih prava prema GDPR-u i temeljnim ljudskim pravima.

S poštovanjem,

U Kumhausenu, dana: 6.7.2025



.....

Peter Ferenc

(Jezična mutacija – neslužbeni prijevod; potpisani izvornik s QES dostupan je putem poveznice na kartici predmeta.)

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen, Niemcy

✉ info@foxprof.club

Prokuratura w Hamburgu (Staatsanwaltschaft Hamburg)

Gorch-Fock-Wall 15

20355 Hamburg, Niemcy

✉ poststelle@sta.hamburg.de

Data: 6.7.2025

ZAWIADOMIENIE O PRZESTĘPSTWIE

Przedmiot: Zawiadomienie o przestępstwie przeciwko DAK-Gesundheit w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa oszustwa i nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych, na: DAK-Gesundheit, która jest publicznoprawną ustawową kasą chorych (Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung), wykonującą zadania ustawowe zgodnie z SGB V pod nadzorem państwowym (Bundesamt für Soziale Sicherung – BAS).

W odniesieniu do decyzji dotyczących:

- zaklasyfikowania ubezpieczonego jako osoby samozatrudnionej,
- obliczania i pobierania składek,
- oraz przetwarzania danych osobowych, jak również ich przekazywania osobom trzecim bez podstawy prawnej,

bezpośrednią odpowiedzialność ponosi przewodniczący zarządu DAK-Gesundheit – Pan Andreas Storm, jako organ wykonawczy tej instytucji publicznoprawnej, przeciwko któremu kieruję niniejsze zawiadomienie.

Adresat:

Staatsanwaltschaft Hamburg

Do wiadomości: DAK-Gesundheit – Postzentrum, 22778 Hamburg, Niemcy · ✉

service736100@dak.de · service@dak.de

Złożone na podstawie § 263 StGB (oszustwo), § 303a StGB (nieuprawnione przetwarzanie danych), a także artykułów 5, 6, 7, 13, 16, 17 RODO.

Zawiadamiający:

Peter Ferenc, zamieszkały Rammelkam 2, 84036 Kumhausen.

Opis stanu faktycznego:

Kasa chorych DAK-Gesundheit świadomie i umyślnie zaklasyfikowała moją osobę jako osobę prowadzącą działalność (Selbständiger), mimo że:

- nigdy nie rozpocząłem ani nie prowadziłem działalności na własny rachunek,
- nie miałem żadnych dochodów,
- nie miałem aktywnego ubezpieczenia, a karta ubezpieczonego została unieważniona – dezaktywowana.

Mimo tych faktów DAK:

- Bezprawnie przetwarzał moje dane osobowe jako rzekomej osoby z obowiązkiem opłacania składek i generował wobec mnie roszczenia w wysokości ponad 24 928,66 EUR.
- Przekazał te dane bez mojej zgody urzędowi celnemu (Hauptzollamt Landshut), czym wszczął wobec mnie postępowanie egzekucyjne, prowadzone pod numerem 064938-2025-7500 – G300401, na kwotę 7 399,44 EUR.
- Uniemożliwił mi dostęp do opieki zdrowotnej, gdyż wskutek niewydania ważnej karty ubezpieczonego doszło do odmowy pilnego leczenia.
- Uniemożliwił mi wniesienie zwykłego środka odwoławczego – sprzeciwu wobec tego bezprawnego postępowania, czym pozbawił mnie możliwości obrony przed ingerencją w moje prawa.

Działania te stanowią system celowych i świadomych naruszeń obowiązków prawnych, mających na celu bezprawne uzyskanie korzyści majątkowej oraz jednocześnie naruszenie mojej godności i zdrowia psychicznego.

Ponadto istnieje uzasadnione podejrzenie, że chodzi o systematyczne naruszanie praw wielu ubezpieczonych, ponieważ oszukańcze obliczenia składek i nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych mogą być częścią szerszego wewnętrznego postępowania DAK-Gesundheit.

Ten podejrzany wzorzec zachowania wykracza zatem poza ramy pojedynczego przypadku i wymaga zbadania również z punktu widzenia szerszego interesu publicznego przez centralną prokuraturę.

Szczegółne wezwanie do zaprzestania bezprawnego postępowania:

Żądam od DAK-Gesundheit, aby ze skutkiem natychmiastowym zaprzestała wszelkiego przekazywania moich danych osobowych jakiegokolwiek podmiotowi bez mojej wyraźnej zgody, w przeciwnym razie podejmę dalsze kroki prawne w celu ochrony moich praw, dóbr osobistych i majątku.

Podstawa prawna:

- § 263 StGB – oszustwo
- § 303a StGB – nieuprawnione przetwarzanie danych
- RODO: artykuły 5, 6, 7, 13, 16, 17, 82
- GG (Ustawa Zasadnicza): art. 1 i 2
- § 48 SGB XII

Dowody:

- Wezwanie DAK z 25.09.2023 → 03_DAK_Außergerichtliche Einigung mit Gläubigern.pdf
- Pozasądowy wniosek o umorzenie długu z 20.2.2025 → 03_DAK_Außergerichtliche Einigung mit Gläubigern.pdf
- Wezwanie do egzekucji z 8.6.2025 od ZOLL → Adobe Scan 19 Jun 2025_DAK_ZOLL_merged DE_SK.pdf
- Pisemne stanowisko w sprawie niezgodności z prawem obliczenia składek → 01erd_Einwendung gegen die Vollstreckung gegen_ZOLL LA-DAK_signed with QES.pdf

Wniosek:

Na podstawie powyższego wnoszę, aby prokuratura:

- wszczęła postępowanie karne przeciwko osobom odpowiedzialnym w DAK-Gesundheit,
- zbadała, kto zlecił nieuprawnione przetwarzanie danych i ich przekazanie organom celnym,
- zapewniła ochronę moich praw zgodnie z RODO i podstawowymi prawami człowieka.

Z poważaniem,

W Kumhausen, dnia: 6.7.2025



.....

Peter Ferenc

(Wersja językowa – nieoficjalne tłumaczenie; podpisany oryginał z QES dostępny jest poprzez link na karcie sprawy.)

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen, Germania

✉ info@foxprof.club

Procura di Amburgo (Staatsanwaltschaft Hamburg)

Gorch-Fock-Wall 15

20355 Hamburg, Germania

✉ poststelle@sta.hamburg.de

Data: 6.7.2025

DENUNCIA PENALE

Oggetto: Denuncia penale contro DAK-Gesundheit per sospetta commissione del reato di truffa e trattamento illecito di dati personali, nei confronti di: DAK-Gesundheit, che è una cassa malattia legale di diritto pubblico (Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung), che svolge compiti di legge ai sensi dell'SGB V sotto vigilanza statale (Bundesamt für Soziale Sicherung – BAS).

Per le decisioni relative a:

- la classificazione dell'assicurato come lavoratore autonomo,
 - il calcolo e la riscossione dei contributi,
 - nonché il trattamento dei dati personali e la loro trasmissione a terzi senza base giuridica,
- la responsabilità diretta è del presidente del consiglio di amministrazione di DAK-Gesundheit – il signor Andreas Storm, quale organo esecutivo di tale istituzione di diritto pubblico, contro il quale rivolgo la presente denuncia.

Destinatario:

Staatsanwaltschaft Hamburg

Per conoscenza: DAK-Gesundheit – Postzentrum, 22778 Hamburg, Germania · ✉

service736100@dak.de · service@dak.de

Presentata ai sensi del § 263 StGB (truffa), § 303a StGB (trattamento illecito di dati), nonché degli articoli 5, 6, 7, 13, 16, 17 del GDPR.

Denunciante:

Peter Ferenc, residente in Rammelkam 2, 84036 Kumhausen.

Descrizione dei fatti:

La cassa malattia DAK-Gesundheit ha consapevolmente e intenzionalmente classificato la mia persona come lavoratore autonomo (Selbständiger), sebbene:

- non abbia mai avviato né esercitato un'attività autonoma,

- non abbia avuto alcun reddito,
- non avessi un'assicurazione attiva e la tessera dell'assicurato fosse stata annullata – disattivata.

Nonostante tali fatti, DAK ha:

- Trattato illecitamente i miei dati personali come presunto soggetto con obblighi contributivi e generato nei miei confronti crediti per un importo superiore a 24 928,66 EUR.
- Trasmesso tali dati senza il mio consenso all'ufficio doganale (Hauptzollamt Landshut), avviando così un procedimento esecutivo a mio carico, con il numero 064938-2025-7500 – G300401, per l'importo di 7 399,44 EUR.
- Mi ha impedito l'accesso all'assistenza sanitaria poiché, in seguito alla mancata emissione di una tessera valida, si è verificato il rifiuto di cure urgenti.
- Mi ha impedito di proporre un ordinario mezzo di impugnazione – l'opposizione contro tale procedura illecita, privandomi della possibilità di difendermi dall'ingerenza nei miei diritti.

Tali condotte costituiscono un sistema di violazioni intenzionali e consapevoli degli obblighi giuridici, allo scopo di conseguire illecitamente un vantaggio economico e al contempo di ledere la mia dignità e la mia salute psichica.

Sussiste inoltre il fondato sospetto che si tratti di una violazione sistematica dei diritti di più assicurati, poiché i calcoli fraudolenti dei contributi e il trattamento illecito dei dati personali potrebbero far parte di una più ampia procedura interna di DAK-Gesundheit.

Tale sospetto modello di comportamento supera pertanto l'ambito del singolo caso e richiede una verifica anche sotto il profilo di un più ampio interesse pubblico da parte della procura centrale.

Particolare invito alla cessazione della condotta illecita:

Chiedo a DAK-Gesundheit di cessare con effetto immediato qualsiasi trasmissione dei miei dati personali a qualsiasi soggetto senza il mio esplicito consenso, in caso contrario intraprenderò ulteriori azioni legali a tutela dei miei diritti, della mia personalità e del mio patrimonio.

Base giuridica:

- § 263 StGB – truffa
- § 303a StGB – trattamento illecito di dati
- GDPR: articoli 5, 6, 7, 13, 16, 17, 82
- GG (Legge Fondamentale): artt. 1 e 2
- § 48 SGB XII

Prove:

- Diffida di DAK del 25.09.2023 → 03_DAK_Außergerichtliche Einigung mit Gläubigern.pdf
- Richiesta stragiudiziale di remissione del debito del 20.2.2025 → 03_DAK_Außergerichtliche Einigung mit Gläubigern.pdf
- Intimazione di esecuzione dell'8.6.2025 da ZOLL → Adobe Scan 19 Jun 2025_DAK_ZOLL_merged DE_SK.pdf

- Parere scritto sull'illegittimità del calcolo dei contributi → 01erd_Einwendung gegen die Vollstreckung gegen_ZOLL LA-DAK_signed with QES.pdf

Richiesta:

Sulla base di quanto sopra, chiedo che la procura:

- avvii un procedimento penale contro le persone responsabili in DAK-Gesundheit,
- verifichi chi abbia ordinato il trattamento illecito dei dati e la loro trasmissione alle autorità doganali,
- garantisca la tutela dei miei diritti ai sensi del GDPR e dei diritti umani fondamentali.

Distinti saluti,
Kumhausen, il: 6.7.2025



.....

Peter Ferenc

(Versione linguistica – traduzione non ufficiale; l'originale firmato con QES è disponibile tramite il link nella scheda del procedimento.)

Peter Ferenc

Rammelkam 2

84036 Kumhausen, Tyskland

✉ info@foxprof.club

Åklagarmyndigheten i Hamburg (Staatsanwaltschaft Hamburg)

Gorch-Fock-Wall 15

20355 Hamburg, Tyskland

✉ poststelle@sta.hamburg.de

Datum: 6.7.2025

BROTTSANMÄLAN

Ärende: Brottanmälan mot DAK-Gesundheit på grund av misstanke om bedrägeri och olaglig behandling av personuppgifter, mot: DAK-Gesundheit, som är en offentligrättslig lagstadgad sjukkasse (Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung), som utför lagstadgade uppgifter enligt SGB V under statlig tillsyn (Bundesamt für Soziale Sicherung – BAS).

För beslut som avser:

- klassificeringen av en försäkrad som egenföretagare,
 - beräkning och uttag av avgifter,
 - samt behandling av personuppgifter och överföring av dem till tredje part utan rättslig grund,
- bär styrelseordföranden för DAK-Gesundheit – herr Andreas Storm direkt ansvar, som verkställande organ för denna offentligrättsliga institution, mot vilken jag riktar denna anmälan.

Adressat:

Staatsanwaltschaft Hamburg

För kännedom: DAK-Gesundheit – Postzentrum, 22778 Hamburg, Tyskland • ✉

service736100@dak.de • service@dak.de

Inlämnad enligt § 263 StGB (bedrägeri), § 303a StGB (olaglig databehandling), samt artiklarna 5, 6, 7, 13, 16, 17 i GDPR.

Anmälare:

Peter Ferenc, bosatt Rammelkam 2, 84036 Kumhausen.

Beskrivning av händelseförloppet:

Sjukassan DAK-Gesundheit har medvetet och avsiktligt klassificerat mig som egenföretagare (Selbständiger), trots att:

- jag aldrig har inlett eller bedrivit någon självständig verksamhet,

- jag inte har haft några inkomster,
 - jag inte hade någon aktiv försäkring och försäkringskortet hade ogiltigförklarats – avaktiverats.
- Trots dessa omständigheter har DAK:

- Olagligen behandlat mina personuppgifter som en påstådd person med avgiftsskyldighet och genererat fordringar mot mig på över 24 928,66 EUR.
- Överlämnat dessa uppgifter utan mitt samtycke till tullmyndigheten (Hauptzollamt Landshut), varigenom ett verkställighetsförfarande inleddes mot mig, under nummer 064938-2025-7500 – G300401, till ett belopp av 7 399,44 EUR.
- Hindrat min tillgång till hälso- och sjukvård, eftersom underlåtenheten att utfärda ett giltigt försäkringskort ledde till att akut vård nekades.
- Hindrat mig från att lämna in ett ordinarie rättsmedel – invändning mot detta olagliga förfarande, och därmed förvägrat mig möjligheten att försvara mig mot intrånget i mina rättigheter.

Dessa handlingar utgör ett system av avsiktliga och medvetna överträdelser av rättsliga skyldigheter, i syfte att olagligen uppnå ekonomisk fördel och samtidigt skada min värdighet och min psykiska hälsa.

Vidare finns det grundad misstanke om att det rör sig om ett systematiskt kränkande av flera försäkrades rättigheter, eftersom bedrägliga avgiftsberäkningar och olaglig behandling av personuppgifter kan vara en del av ett vidare internt förfarande hos DAK-Gesundheit.

Detta misstänkta beteendemönster överskrider därför ramen för det enskilda fallet och kräver en prövning även ur ett vidare allmänintresse av den centrala åklagarmyndigheten.

Särskild uppmaning att upphöra med det rättsstridiga förfarandet:

Jag kräver att DAK-Gesundheit med omedelbar verkan upphör med all överföring av mina personuppgifter till någon som helst part utan mitt uttryckliga samtycke, i annat fall vidtar jag ytterligare rättsliga åtgärder för att skydda mina rättigheter, min personlighet och min egendom.

Rättslig grund:

- § 263 StGB – bedrägeri
- § 303a StGB – olaglig databehandling
- GDPR: artiklarna 5, 6, 7, 13, 16, 17, 82
- GG (grundlagen): art. 1 och 2
- § 48 SGB XII

Bevis:

- DAK:s anmodan av 25.09.2023 → 03_DAK_Außergerichtliche Einigung mit Gläubigern.pdf
- Utomrättslig ansökan om skuldavskrivning av 20.2.2025 → 03_DAK_Außergerichtliche Einigung mit Gläubigern.pdf
- Anmodan om verkställighet av 8.6.2025 från ZOLL → Adobe Scan 19 Jun 2025_DAK_ZOLL_merged DE_SK.pdf

- Skriftligt yttrande om olagligheten i avgiftsberäkningen → 01erd_Einwendung gegen die Vollstreckung gegen_ZOLL LA-DAK_signed with QES.pdf

Yrkande:

På grundval av ovanstående begär jag att åklagarmyndigheten:

- inleder ett straffrättsligt förfarande mot de ansvariga personerna i DAK-Gesundheit,
- utreder vem som beordrade den olagliga behandlingen av uppgifter och överföringen till tullmyndigheterna,
- säkerställer skyddet av mina rättigheter enligt GDPR och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Med vänliga hälsningar,

Kumhausen, den: 6.7.2025



.....

Peter Ferenc

(Språkversion – inofficiell översättning; det QES-signerade originalet finns via länken på ärendekortet.)